Chirografo al cardinale Orioli sull'offerta del clero di quattro milioni di scudi al pubblico erario, 28 ottobre 1848

PIVS PP. IX. · 1848-10-28 · Italian

CHIROGRAFO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA PIO TX:

Ramo Cardinale Orioli, Prefetto della S. Congregaztone dei Vescovi e regolart. |

Quantunque per le regole immutabili della giu- stizia sanzionate dalle leggi di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e confermate recentemente dall" ar- tic. 8 dello Statuto fondamentale, gli istituti pii e le corporazioni ecclesiastiche o religiose non deb- hano concorrere ai pubblici pesi, che nella stessa~ misura con la quale vi concorrono gli altri possi- denti; nondimeno il benemerito Glero secolare e re- golare, dando una prova oltre ogni credere lumi-

nosa di patria earita, si é mostrato sollecito di sovvenire con un sussidio straordinario agli urgenti e straordinari bisogni dello Stato. Imperocché, sic- come Voi Ci avete riferito con grande compiacenza dell'animo Nostro, ha dichiarato di voler fare gra- tuita offerta al pubblico erario della somma di quat- tro millioni di scudi, somministrandoli in quindici rate annuali da pagarsi nel mese di decembre di ciascun anno, e da aver principio nel 1849; civé le prime dieci rate di scudi trecentomila, e le ul- time cinque di duecentomila scudi, compresa nella prima rata pel 1849 quella di scudi duecentomila gid imposta con la vostra circolare del 28 settem- bre 1848 all'oggetto di ammortizzare la prima rata dei boni del Tesoro; e cid con lo scopo-e con la condizione che sia tolto il vincolo dei beni eccle- siastici sottoposti alla ipoteca per Vimporto di due millioni a garanzia degli stessi boni e di non es- sore in aleun modo responsabile per la loro am- mortizzazione prescritta dalla ordinanza ministeriale del 29 aprile del medesimo anno.

Avendo Voi in nome del suddetto Clero richie- sto il Nostro beneplacito, onde rendere valida, effi- eace ed obbligatoria tale offerta secondo il disposto nelle leggi della Chiesa , Noi presso gli esempi di varii Pontefici Nostri predecessori e segnatamente di Pio VI che in simili cireostanze non dubitd di permettere col suo Breve del 31 luglio 1797. che l uno e altro Clero si obbligasse ad un generoso sussidio verso lo Stato, abbiamo considerato cid che appunto Egli saggiamente considerava, nel grave pericolo della cosa pubblica essere conforme alla

equita ed alla giustizia che la Chiesa presti alla ci- vile societa uno straordinario soccorso. Quindi col presente Nostro Chirografo nel quale yogliamo che si abbia per espresso e testualmente inserito il te- nore della enunciata offerta, della ordinanza mini- steriale del 29 aprile 1848 e quanto altro sia o potesse essere in qualunque modo e per qualunque motivo necessario ad esprimersi, di Nostro Moto proprio, certa scienza e con la pienezza della No- stra apostolica potesta diamo e eoncediamo a Voi tutte le facoltt necessarie ed opportune affinché possiate in nome Nostro accettare ed approvare la offerta di quattro millioni di scudi romani da som- ministrarsi al pubblico erario dal Clero secolare e regolare in quindici rate annuali come sopra, e di- chiararla valida , efficace ed obbligatoria, a condi- zione che dal Governo venga assicurata in fayore dello stesso Clero la liberazione dal yincolo della ipoteca a eui furono sottoposti i beni ecclesiastici, come pure dagli altri effetti della ordinanza mini- steriale del 29 aprile 1848, non che Ja cessazione dell'affrancamento dei canoni, liyelli ed altre pre- stazioni autorizzato dalla notificazione del Tesoriere generale ministro delle finanze del 9 marzo.1848 e prorogato con Ja ordinanza di quel ministéro del 7 settembre successivo, e non altrimenti.

In conseguenza Vi autorizziamo a fare i riparti delle rate annue non solo sui beni deseritti nei re- gistri censuarl, ma inoltre sopra il consolidato e sopra i censie crediti fruttiferi dell'uno e dell'altro Clero e degli altri luoghi pii designati nelle dispo- sizioni annesse alla yostra circolare del 28 settem-

bre, con quella proporzione che nella vostra saviezza crederete pit giusta e pi opportuna, curandone il versamento nella cassa del pubblico erario alle sca- denze rispettive.

E finalmente affidiamo alla conosciuta vostra prudenza Ja esecuzione del presente Nostro chiro- grafo, con facolta di permettere, qualora lo repu- tiate necessario, a tutti quelli che dovranno come sopra contribuire, avuto. riguardo alle particolari lo- ro cireostanze, di contrarre debiti anche fruttiferi, obbligando a tale uopo i beni corrispondenti per si- curezza del sovventore, e con quella ancora di vi- salvere economicamente e definitivamente con sem- plici rescritti ogni controversia che potesse: insor- gere tanto sul riparto o contributo, quanto sul modo di eseguirlo, e generalmente sulla interpretazione di tutte le cose in esso contenute ed espresse; tale es- sendo Ja Nostra volonta.

Volendo e decretando ec. (segue il der etal arrt= tante con la clausola SUBLA TA e con le altre clau- sole derogatorie).

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale, il giorno 28 ottobre del mille ottocento quarantotto,

del Nostro Pontificato l'anno terzo.

PIVS PP. IX.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers omitted. The printing abridges the derogatory clauses (Volendo e decretando ec. ... clausole derogatorie, LF10251–10253); the abridgment is the edition's and is kept literally. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.